Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Begleitmassnahmen für Angestellte der Einrichtungen, deren Schliessung infolge der zweiten Coronavirus-Welle angeordnet wurde

vom 01.12.2020

Betroffene Erlasse (SGF Nummern):

Neu: –
Geändert: **821.40.92**
Aufgehoben: –

Der Staatsrat des Kantons Freiburg

gestützt auf Artikel 117 der Verfassung des Kantons Freiburg vom 16. Mai 2004 (KV);

gestützt auf die Verordnung vom 28. Oktober 2020 über die Erklärung der ausserordentlichen Lage auf kantonaler Ebene;

gestützt auf die Verordnung vom 24. November 2020 zur Änderung der Verordnung vom 10. November 2020 über kantonale Massnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus;

gestützt auf das Subventionsgesetz vom 17. November 1999 (SubG);

in Erwägung:

Mit Verordnung vom 24. November 2020 hat der Staatsrat die am 28. Oktober und 4. November 2020 angeordneten Betriebsschliessungen bis am 9. Dezember 2020 um Mitternacht verlängert. Die Massnahmen können angepasst oder ihre Gültigkeitsdauer kann verlängert werden, falls es die gesundheitliche Situation erfordert.

Aufgrund dieser Massnahmen zum Schutz der Gesundheit will der Staatsrat die Massnahme vom November verlängern, mit der er die behördlich geschlossenen Unternehmen und ihre von Kurzarbeit betroffenen Angestellten unterstützt, indem er ihre finanzielle Lage durch einen Beitrag verbessert, der die Hälfte der 20 Lohnprozente kompensiert, die nicht von der Kurzarbeits-

entschädigung (KAE) des Bundes abgedeckt werden. In dieser Verordnung werden die Bedingungen dazu festgelegt.

Auf Antrag der Volkswirtschaftsdirektion,

beschliesst:

I.

Der Erlass SGF 821.40.92 (Verordnung über die Begleitmassnahmen für Angestellte der Einrichtungen, deren Schliessung infolge der zweiten Coronavirus-Welle angeordnet wurde (BMAV-COVID-19), vom 16.11.2020) wird wie folgt geändert:

Art. 2 Abs. 1 *(geändert)*

[1] Zu diesem Zweck wird ein Maximalbetrag von 1,3 Millionen Franken für November und Dezember 2020 bereitgestellt.

Art. 3 Abs. 1

[1] Für den Beitrag gemäss dieser Verordnung gelten die folgenden Bedingungen:

a) Empfängerkreis: Zugang zum Beitrag haben Unternehmen, die:

4. *Aufgehoben*

c) *(geändert)* Umfang des Beitrags: Der Beitrag entspricht der Hälfte der 20 Lohnprozente, die nicht von der Kurzarbeitsentschädigung abgedeckt werden.

Art. 4 Abs. 2 *(geändert)*

[2] Die betroffenen Arbeitslosenkassen leiten der öffentlichen Arbeitslosenkasse die für die Festlegung der Empfängerinnen und Empfänger sowie der Beträge erforderlichen Daten weiter. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) erlaubt ihnen dafür eine spezifische Datenabfrage. Die folgenden Daten werden übermittelt:

a) *Aufgehoben*

b) *Aufgehoben*

c) *Aufgehoben*

d) *(neu)* Name und Adresse der Firma;

e) *(neu)* die Kontaktangaben der Ansprechperson der Firma;

f) *(neu)* die Betriebs- und Unternehmensregisternummer (BUR);

g) *(neu)* die Abrechnungsperiode;

h) *(neu)* die Lohnsumme für die ausgefallenen Stunden;

i) *(neu)* der Nettobetrag der von der Arbeitslosenkasse ausgezahlten Kurzarbeitsentschädigung;

j) *(neu)* das Auszahlungsdatum der Leistungen des Bundes;

k) *(neu)* der prozentuale Arbeitsausfall;

l) *(neu)* die Zahlungsverbindung mit der Kontonummer des Unternehmens und der Adresse des Bankinstituts.

Art. 4a *(neu)*

Verlängerung der A-fonds-perdu-Beiträge

[1] Die in der vorliegenden Verordnung vorgesehene Massnahme wird bis am 31. Dezember 2020 verlängert.

[2] In Ergänzung von Artikel 3 und 4 gelten die folgenden Bedingungen für die Dossierbearbeitung infolge der Verlängerung:

a) Empfängerkreis: Nur Unternehmen, denen im November 2020 ein Beitrag gewährt wurde, können eine Beitragsverlängerung erhalten;

b) Umfang des Beitrags: Der Beitrag entspricht der Hälfte der 20 Lohnprozente, die vom 1. bis 9. respektive bis 31. Dezember 2020 nicht von der Kurzarbeitsentschädigung abgedeckt werden;

c) Unterstützungszeitraum: Berücksichtigt werden die von der Arbeitslosenkasse erstellten Abrechnungen für die Kontrollperiode, in der die Schliessung verlängert wird.

d) Modalitäten der Verlängerung: Es muss kein neues Gesuch gestellt werden. Der nach vorstehendem Buchstabe berechnete Betrag wird Ende Monat ausgezahlt.

II.

Keine Änderung von Erlassen in diesem Abschnitt.

III.

Keine Aufhebung von Erlassen in diesem Abschnitt.

IV.

Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.

Die Präsidentin: A.-Cl. DEMIERRE
Die Kanzlerin: D. GAGNAUX-MOREL